

고위공직자범죄수사처 공보심의위원회 운영에 관한 지침

제1조(목적) 이 지침은 「고위공직자범죄수사처 사건공보 준칙」 제26조에 따라 고위공직자범죄수사처에 두는 공보심의위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2023. 6. 2.>

제2조(공보심의위원회의 구성) ① 공보심의위원회(이하 "위원회"라 한다)의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다. <개정 2023. 6. 2.>

1. 고위공직자범죄수사처(이하 "공수처"라 한다) 인권감찰관
2. 처장이 사법제도 또는 언론 분야 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위촉하는 사람

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 위원으로 위촉될 수 없다.

1. 「국민의 형사재판 참여에 관한 법률」 제17조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

2. 정당에 가입되어 있는 사람

③ 위원회의 소집·심의 및 관련 서류의 관리 등 위원회의 운영을 지원하기 위하여 간사 1명 이상을 두며, 간사는 대변인 또는 공수처 소속 5급 이상 공무원 중에서 처장이 지명한다. <개정 2023. 6. 2.>

④ 위원 명단은 외부에 공개하지 아니한다.

[제목개정 2023. 6. 2.]

제3조(위원의 임기 및 해촉) ① 위원장 및 위원의 임기는 2년으로 하고, 2회에 한정하여 연임할 수 있다.

② 처장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 제2조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우
2. 제4조제1항 각 호의 어느 하나에 해당함을 알면서도 회피 신청을 하지 않은 경우
3. 제7조에 따른 의무를 위반한 경우
4. 품위 손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우

③ 처장은 위원회 위원이 사임하거나 제2항에 따라 해촉된 경우, 위원을 새로 위촉한다. 이 경우 새로 위촉된 위원의 임기는 위촉된 때로부터 2년으로 한다. <개정 2023. 6. 2.>

제4조(위원의 회피·기피) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 그 밖에 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원장에게 회피 신청을 하여야 한다.

1. 위원이 심의대상사건의 피의자·피해자·고소인·고발인 또는 참고인인 경우
2. 위원이 심의대상사건의 피의자·피해자·고소인·고발인 또는 참

고인과 「민법」상 친족, 법정대리인, 대리인, 변호인 또는 보조인의 관계에 있거나 그런 관계에 있었던 경우

3. 위원이 심의대상사건에 대하여 증언, 진술, 자문, 감정을 한 경우

4. 그 밖에 심의대상사건의 사건관계인과 이해관계가 있는 등 심의에 참여하는 것이 부적절한 경우

② 대변인 및 「고위공직자범죄수사처 사건공보 준칙」 제14조에 따라 사건공보 업무를 담당하는 사람(이하 "대변인 등"이라 한다)은 위원회 위원이 제1항의 사유가 있는 경우에는 위원장에게 해당 위원의 기피를 신청할 수 있다. <개정 2023. 6. 2.>

③ 위원장은 제1항 및 제2항의 신청이 있는 경우 이를 위원회에 회부하고, 해당 위원을 제외한 출석위원 과반수의 찬성으로 회피·기피 여부를 의결한다. <개정 2023. 6. 2.>

④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원회에 출석한 위원 중 호선하여 위원장의 직무를 대행한다. <개정 2023. 6. 2.>

제5조(의견서 등) ① 대변인 등은 의견서를 작성하여 심의기일에 의견서를 제출하거나 위원회에 출석하여 설명 또는 의견을 개진할 수 있다. <개정 2023. 6. 2.>

② 대변인 등은 제6조제2항의 경우 위원장의 승인을 받아 위원들에게 원격으로 설명 또는 의견을 개진할 수 있다.

제6조(심의·의결) ① 「고위공직자범죄수사처 사건공보 준칙」 제23

조제1항에 따라 의결하는 경우 출석위원은 민간위원이 2분의 1 이상이어야 한다.

② 원격으로 위원회를 개최하는 경우에는 서면, 전화, 이메일 등으로 심의·의결을 진행할 수 있다. <개정 2023. 6. 2.>

③ 위원장은 심의·의결에 필요한 경우에는 소관 부장검사 또는 소관 부장검사가 지정하는 검사로 하여금 위원회에 출석하여 안건과 관련하여 설명하도록 요구할 수 있다. 이 경우 특별한 사유가 없는 한 해당 부장검사 또는 검사는 이에 응하여야 한다. <신설 2023. 6. 2.>

제7조(심의 비공개 등) 누구든지 위원회의 심의에 참여한 위원 명단, 심의 내용, 심의의견서 등 심의 관련 내용을 외부에 공개해서는 안 된다. <개정 2023. 6. 2.>

제8조(비밀누설 금지) 위원회 심의에 참석한 위원은 「고위공직자범죄 수사처 사건공보 준칙」 제24조에 따라 별지 서식의 서약서를 작성하여 제출하여야 한다. <개정 2023. 6. 2.>

제9조(수당) 위원회의 회의에 참여한 위원에게는 예산의 범위 내에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. <개정 2023. 6. 2.>

제10조(운영세칙) 이 지침에서 정한 사항 외에 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결로 정한다. <개정 2023. 6. 2.>

부 칙 <제29호, 2021. 8. 19.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제61호, 2023. 6. 2.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

서 약 서

2

본 위원은 공보심의위원회 회의 과정에서 알게 된 비밀을 외부에 공개하거나 누설할 경우, 법적 책임을 질 수 있다는 점을 인식하고 그 비밀을 준수할 것을 서약합니다.

20 . . .

공보심의위원회 위원 ○○○(인)